

주의 · 부서주의

제 목 공동운영사 조기생산계획 검토 부적정

관 계 부 서 OOOOO처(A국 현지법인)

조 치 부 서 ©©©©처, OOOOO처(A국 현지법인)

내 용

1. 업무 실태 및 판단기준

공사의 A국 현지법인(이하 “XXXXX사”라 한다)은 공동운영사의 주주사로서 ♠♠♠♠사업 개발 및 투자계획에 대한 적정성을 판단하고 승인하는 역할을 수행하고 있다.

XXXX. x. x. 공동운영사는 중장기 생산목표¹⁾ 달성을 위해 조광 구역 (Concession Area) 내 기존 CCC 등 주요 유전 외, 한계 수익성으로 후순위 개발 대상으로 분류되었던 DDD 구조에 대해 조기생산계획²⁾(Early Production Scheme)을 적용하여 개발을 추진하고자 XXXXX사에 이에 대한 승인을 요청하였다.

이에 XXXXX사는 위 계획의 투자 적정성을 검토하기 위해 XXXX. x. xx. ♠♠♠♠센터에 조기생산계획에 대한 기술검토를 요청하였고, 같은해 x. x. 기술검토 결과를 수신한 이후 x. xx. 전체 조기생산계획 중 평가 시추에 대해서만 승인하는 내용으로 공동운영사에 서면으로 회신하였으며, x. xx.에야 평가 시추 계

1) 공동운영사 사업계획(Business Plan, XXXX-XXXX)에 따르면 XXXX년 일산 x만 배럴 달성 목표

2) 정식 개발계획에 따른 상업 생산 이전에 발견구조의 평가정 시추를 통해 해당 구조의 유망성과 생산성을 동시에 확인하고 이를 생산정으로 전환함으로써 개발 리스크를 최소화

획에 대해서만 공사에 보고하였다.

XXXXXX사는 공동운영사로부터 요청된 개발계획 등 투자심의 사항에 대해 「XXXXXX 위임전결」에 따라 XXXXXX사 경영위원회(Management Committee, 이하 “자체 경영위원회”라 한다)에 부의하고, 공사측 경영위원회 위원은 「해외광구관리 절차서」 등에 따라 부의된 안건의 기술적·경제적 타당성을 면밀히 검토한 후 책임있는 의사결정을 하여야 한다.

특히, 조기생산계획과 같이 평가정 시추와 파이프라인 건설 등 전체 개발 단계가 유기적으로 연결된 계획은 그 일체성을 유지해야 하며, 일부만을 분리하여 승인할 경우 내부통제 및 투자 심의를 회피하는 수단으로 악용될 수 있으므로 단일 프로젝트의 분할승인은 지양되어야 한다.

2. 감사결과 확인된 문제점

그런데 앞선 ♠♠♠♠♠센터의 기술검토 결과에 따르면, 아래 [표 1]과 같이 공동운영사가 예측한 궁극 가채량의 약 △/▲수준의 원유 회수가 가능할 것으로 분석되었다.

[표 1] ♠♠♠♠사업 DDD구조 사업성 검토 비교

평가 주체	기술평가	
	원시부존량	궁극가채량
공동운영사 평가	x	0.x
공사 글로벌 기술센터 평가	x	0.x

자료: 00000처 및 ♠♠♠♠♠센터 제출자료 재구성

그럼에도 XXXXXX사는 자체 경영위원회를 통한 적정 투자심의 절차를 거치지 않은 채 평가정 시추 계획만 분리하여 승인하고 공사에 보고하는 등 의사결정이 부적정하게 이루어진 것³⁾으로 감사결과 확인되었다.

3) 「XXXXXX 위임전결」에 따르면 기 승인된 연간 작업계획 및 예산 내 지출원인 행위(평가정 시추에 해당)의 경우 별도의 투자의사결정을 요구하고 있지 않으나, 신규 계약 입찰전략 및 계약 체결을 제외한 광권계약 및 주주간계약상 주주사 승인사항의 경우 경영위원회 승인사항으로 규정

관계부서 의견 및 검토결과 A국 현지법인은 기술적·경제적 불확실성에 대한 공사의 우려를 공동운영사 등에 지속적으로 전달 하였고, 그 결과 조기생산계획 전체가 승인된 것이 아니라 불확실성 해소를 위한 평가정 시추만 제한하여 승인 하였고, 이로 인해 DDD 구조 개발에 투입될 불필요한 자본투자비를 절감할 수 있었다고 답변하였다.

그러나 본 건 투자심의 대상은 DDD 구조에 대한 조기생산계획 전체로 볼 수 있으며, 이에 대한 투자심의 절차가 누락된 채 현지법인이 임의로 계획을 분리하여 승인한 사실은 변함이 없고, 현지법인장에게는 조기생산계획에 대한 승인 권한이 부여되어 있지 않았다.

또한 조기생산계획 전반에 대한 정식 투자심의를 거쳐 대안에 대한 비교 검토가 이루어졌을 경우 달리 평가될 수 있는 사항이므로 위와 같은 주장은 정당한 사유로 받아들일 수 없다.

조치할 사항 사장은 공동운영사의 조기생산계획에 대한 의사결정 절차를 부적정하게 처리한 직원에게 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

No	당시 직위/성명	근무 기간	담당업무(귀책사항 등)	조치의견
1	OOOOO처 □□□	xxxx년 x월 ~ xxxx년 xx월	XXXXX 법인장	주의
2	OOOOO처 □□□	xxxx년 xx월 ~ 감사일 현재	XXXXX ○○ 업무 담당	주의

A국 현지법인 파견직원 최고책임자는 앞으로 공동운영사가 제시한 개발계획의 기술적·경제적 타당성을 면밀히 검토하고 의사결정을 할 수 있도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (부서주의)